

ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონების ფორმირების საკანონო პრობლემები და ბანკოტარების ვეპტორები

ადგილობრივი თვითმმართველობის ეკონომიკური საფუძვლების პირველ ელემენტს, „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ჩამოთვლის წესით, წარმოადგენს ქონება, რომელიც ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის დამოუკიდებლობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია. სწორედ ამიტომ, თვითმმართველ ერთეულს გააჩნია საკუთარი ქონება, რომელზეც ვრცელდება სამოქალაქო-სამართლებრივი საკუთრების რეჟიმი.

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 46-ე მუხლის მე-2 პუნქტისა და „ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ქონების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის მე-2 პუნქტის თანახმად, ქონებაზე საკუთრების უფლების განხორციელებისას თვითმმართველი ერთეული დამოუკიდებელია [1, გვ. 29; 39, გვ. 2-3].

მიუხედავად ზემოაღნიშნულისა, ქონების დამოუკიდებლად მართვის უფლებამოსილება არ ნიშნავს იმას, რომ თვითმმართველ ერთეულს სრული თავისუფლება აქვს მინიჭებული ქონების მართვასთან დაკავშირებით. თვითმმართველი ერთეულის ქონების ფლობის, სარგებლობისა და განკარგვის წესები დადგენილია საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტებით. ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულს კი უფლება აქვს დამოუკიდებლად მიიღოს გადაწყვეტილებები ქონების მართვასთან დაკავშირებით სწორედ კანონით და სხვა ნორმატიული აქტებით დადგენილი ჩარჩოების ფარგლებში.

თვითმმართველი ერთეულის ქონებრივ უფლებებს განსაზღვრავს საქართველოს კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ქონების შესახებ“. იგი განსაზღვრავს ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ქონების კატეგორიებს, ქონებრივ უფლებებს, ქონების პრივატიზებისა და სარგებლობის უფლებით გადაცემის საფუძვლებს და სხვა ისეთ საკითხებს, რომლებიც დაკავშირებულია ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ქონების მართვასთან.

**მერაბ მანიშვილი -
სტუ-ს ასოც. პროფ.
ნინო მანიშვილი -
სტუ-ს დოქტორანტი
ლავა სუხიშვილი -
სტუ-ს დოქტორანტი**

კანონის მე-2 მუხლის I-ელი პუნქტი ადგენს თვითმმართველი ერთეულის ქონების ცნებას, რომლის მიხედვითაც თვითმმართველი ერთეულის ქონება არის „საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული ყველა ნივთი და არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე, მათ შორის, ქონება, რომელსაც თვითმმართველ ერთეულს საკუთრებაში გადასცემს სახელმწიფო, ან რომელსაც თვითმმართველი ერთეული შექმნის ან შეიძენს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით“ [2, გვ. 2].

შესაბამისად, თვითმმართველი ერთეულის ქონებას შეიძლება შეადგენდეს კანონით დადგენილი წესით მიღებული, სახელმწიფოსგან გადაცემული ან თვითმმართველი ერთეულის მიერ შექმნილი ნებისმიერი ქონება ან არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე.

ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ქონების რამდენადმე განსხვავებულ ინტერპრეტაციას იძლევა საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“, რომლის თანახმად, თვითმმართველი ერთეულის ქონებას განეკუთვნება: ა) ამ კანონით თვითმმართველი ერთეულისათვის მიკუთვნებული ქონება; ბ) სახელმწიფოს მიერ თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში გადაცემული ქონება; გ) თვითმმართველი ერთეულის მიერ საქართველოს კანონმდებლობით შექმნილი ან შეძენილი ქონება [1, გვ. 29].

საქართველოს კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ქონების შესახებ“ თვითმმართველი ერთეულის ქონებას ფუნქციური დატვირთვის მიხედვით ორ კატეგორიად ყოფს. კერძოდ, კანონის მე-2 მუხლის მე-2 პუნ-

ქტის მიხედვით, თვითმმართველი ერთეულის ქონება იყოფა ძირითად (განუსხვისებელ) და დამატებით ქონებად.

ძირითად (განუსხვისებელ) ქონებად კანონის მე-2 მუხლის მე-2 პუნქტის (ა) ქვეპუნქტის მიხედვით ითვლება „თვითმმართველი ერთეულის ქონება, რომელიც არის თვითმმართველობის განხორციელების საფუძველი და, რომელიც ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანომ შეიძლება გამოიყენოს მხოლოდ თავისი საჯარო ფუნქციებისა და უფლებამოსილების განხორციელების მიზნით“ [2, გვ. 2].

როგორც ჩანს, ქონების ძირითად ქონებად მიჩნევისათვის აუცილებელია, რომ ქონება წარმოადგენდეს თვითმმართველობის განხორციელების საფუძველს და მას თვითმმართველობის ორგანო იყენებდეს საჯარო ფუნქციების განსახორციელებლად.

ამ კუთხით, ძირითად ქონებად უნდა ჩაითვალოს ადგილობრივი თვითმმართველი ორგანოებისათვის გამოსაყენებლად გადაცემული მატერიალურ-ტექნიკური საშუალებები, საოფისე ფართი, სასამსახურო ავტომანქანა და ნებისმიერი ის ნივთი, რომელიც ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანომ შეიძლება გამოიყენოს თავისი საჯარო ფუნქციების შესასრულებლად. შესაბამისად, ძირითად ქონებად ჩაითვლება, მაგალითად, თბილისის მერიის შენობა, მასში მდებარე ინვენტარი, მერიის სატრანსპორტო საშუალებები, კომპიუტერული ტექნიკა და სხვა მსგავსი ქონება.

დამატებითი ქონების განმარტება მოცემულია კანონის მე-2 მუხლის მე-2 პუნქტის (ბ) ქვეპუნქტში, რომლის მიხედვითაც დამატებითი ქონება არის „თვითმმართველი ერთეულის ქონება, რომელიც არ არის ძირითადი (განუსხვისებელი) ქონების ნაწილი და რომელიც ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანომ შეიძლება გამოიყენოს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით“ [2, გვ. 2].

კანონი, როგორც ჩანს, დამატებით ქონებად მიიჩნევს ყველა იმ ქონებას, რომელიც თავისი ფუნქციური დანიშნულებით არ წარმოადგენს ძირითად ქონებას ან მის ნაწილს, ანუ არ არის დაკავშირებული თვითმმართველობის განხორციელებასთან. შესაბამისად, დამატებითია ყველა ის ქონება, რომელიც არ არის გამოიყენებული ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს მიერ თავისი საჯარო ფუნქციებისა და უფლებამოსილების განხორციელებისათვის.

ამ თვალსაზრისით, თბილისის მერიის დამატებით ქონებად უნდა ჩაითვალოს მერიის საბინაო ფონდი, მის საკუთრებაში არსებული საცხო-

ვრებელი ბინები, რომელსაც ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო პრივატიზაციის ან კანონით დადგენილი სხვა წესით სარგებლობაში ან საკუთრებაში გადასცემს დაინტერესებულ პირებს.¹

თვითმმართველი ერთეული, როგორც ქონების მესაკუთრე, აღჭურვილია კანონით მესაკუთრეთათვის მინიჭებული ქონების ფლობის, სარგებლობისა და განკარგვის უფლებებით. თუმცა, აღნიშნული უფლებები ყოველთვის არ არსებობს. თვითმმართველი ერთეულის ქონებრივი უფლებები სპეციალური რეგულირების საგანია და ისინი განისაზღვრება როგორც საკანონმდებლო, ისე კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტებით. ამასთან, კანონი განსხვავებულია არეგულირებს სხვადასხვა კატეგორიაში შემავალ ქონებას. კერძოდ, კანონით დადგენილია გარკვეული შეზღუდვები ძირითადი ქონების გასხვისებაზე. ხოლო რაც შეეხება დამატებით ქონებას, მათ განკარგვისათვის კანონი აწესებს სპეციალურ ფორმებს, რომელთა დაცვა აუცილებელია განკარგვის მართლზომიერებისა და საკუთრების უფლების ნამდვილი გადაცემისათვის.

ძირითადი ქონების განკარგვას არეგულირებს კანონის მე-2 მუხლის მე-3 პუნქტი, რომლის თანახმადაც, თვითმმართველი ერთეულის ძირითადი (განუსხვისებელი) ქონების გასხვისება დაუშვებელია, გარდა „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონითა და ამ კანონით დადგენილი შემთხვევებისა.

როგორც ჩანს, კანონი კრძალავს თვითმმართველობის ორგანოს ძირითადი ქონების განკარგვას და მას სხვაგვარად „განუსხვისებელ“ ქონებას უწოდებს. ასეთი აკრძალვა, სავარაუდოდ, გამომდინარეობს თვით ძირითადი ქონების დანიშნულებიდან. კერძოდ, როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, ძირითად ქონებას შეადგენს თვითმმართველობის ორგანოების მატერიალურ-ტექნიკური საშუალებები და სხვა ქონება, რომელსაც თვითმმართველი ერთეული თავისი საჯარო ფუნქციების განხორციელებაში გამოიყენებს. შესაბამისად, აღნიშნული ქონება უნდა გამოიყენებოდეს დანიშნულებისამებრ,

¹ უნდა შევნიშნოთ, რომ მერიის საბინაო ფონდში შემავალი ქონება არ არის დაკავშირებული ძირითად ქონებასთან და მისი გამოყენება არ ხდება საჯარო უფლებამოსილების განხორციელებისათვის. ნაცვლად ამისა, საბინაო ფონდში შემავალ ბინებს თბილისის მერია იყენებს თვითმმართველობის განხორციელების ზოგადი მიზნებიდან გამომდინარე. ამასთან, თბილისის მერია აღნიშნულ ქონებას განკარგავს კანონმდებლობით დადგენილი წესების შესაბამისად.

თვითმმართველობის ორგანოთა საქმიანობის ხელშესაწყობად და, აქედან გამომდინარე, არ არის მიზანშეწონილი ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულისათვის ასეთი ქონების თავისუფლად გასხვისების უფლებამოსილების მინიჭება.

მიუხედავად ზემოაღნიშნულისა, ძირითადი ქონების გასხვისების აკრძალვა არ არის აბსოლუტური. კერძოდ, კანონი მაინც განსაზღვრავს კონკრეტულ პირობას, რომლის დადგომაც დასაშვებს ხდის ძირითადი ქონების გასხვისებას, თუმცა, თავისი კონსერვატიული პოზიციიდან გამომდინარე, კანონი ადგენს პროცესუალური მოქმედებების მთელ რიგს, რომელიც საფუძვლად უნდა დაედოს ძირითადი ქონების მართლზომიერ გასხვისებას კანონით დადგენილი პირობის არსებობისას. კერძოდ, კანონის მე-13 მუხლის I-ელი პუნქტის მიხედვით, „ძირითადი ქონების გასხვისება შესაძლებელია თვითმმართველი ერთეულის წარმომადგენლობითი ორგანოს – საკრებულოს თანხმობით, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ამ ქონებამ დაკარგა თავისი ფუნქციური დანიშნულება“ [2, გვ. 6].

შესაბამისად, ძირითადი ქონების გასხვისებას კანონი უშვებს იმ შემთხვევაში, თუ ეს ქონება დაკარგავს ფუნქციურ დანიშნულებას. ფუნქციური დანიშნულების დაკარგვად შეგვიძლია განვიხილოთ ქონების მოძველება ან მწყობრიდან გამოსვლა. თუ ქონება ექსპლუატაციის ვადის გასვლის გამო ფუნქციურ დანიშნულებას დაკარგავს, მაშინ ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულს უფლება აქვს აღნიშნული ქონება გაასხვისოს კანონით დადგენილი წესით.

რაც შეეხება ასეთი ქონების გასხვისების პროცედურას, კანონის მე-13 მუხლის I-ელი პუნქტი ადგენს, რომ გასხვისებისათვის აუცილებელია საკრებულოს თანხმობა. კანონის მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტის მიხედვით კი, საკრებულო ასეთ თანხმობას გასცემს მერის მიერ ქონების გასხვისების თაობაზე მომზადებული დასაბუთებული წინადადების განხილვის საფუძველზე. ამასთან, ძირითადი ქონების გასხვისებაზე თანხმობის მისაცემად აუცილებელია საკრებულოს წევრთა ხმების არანაკლებ 2/3.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, კანონი ზღუდავს თვითმმართველი ერთეულის ქონების გასხვისებას და აწესებს, რომ ასეთი ქონების გაყიდვა შესაძლებელია მხოლოდ მაშინ, თუ იგი დაკარგავს თავის ფუნქციურ დანიშნულებას. ამასთან, მწყობრიდან გამოსვლის შემთხვევაშიც კი აუცილებელია ქონების გასხვისებამდე საკრებულოს თანხმობის მიღება. საკრე-

ბულო თანხმობას გასცემს მერის მიერ წარდგენილი დასაბუთებული წინადადების განხილვის საფუძველზე, ხოლო გასხვისების საკითხის დადებითად გადასაწყვეტად საჭიროა საკრებულოს კვალიფიციური უმრავლესობა, წევრთა ხმების 2/3-ის რაოდენობით.

რაც შეეხება დამატებითი ქონების გასხვისებას, კანონის მე-2 მუხლის მე-4 პუნქტის მიხედვით, დამატებითი ქონება შეიძლება გასხვისდეს კანონით დადგენილი წესით [2, გვ. 2]. დამატებითი ქონების გასხვისების ასეთ კანონით დადგენილ წესს შეიცავენ თვითმმართველი ერთეულის ქონების პრივატიზების მომწესრიგებელი ნორმები.

თვითმმართველი ერთეულის ქონების პრივატიზების საკითხებს არეგულირებს კანონის 19¹ მუხლი. ამ მუხლის მე-7 პუნქტი ადგენს თვითმმართველი ერთეულის ქონების პრივატიზების ფორმებს. კერძოდ, აღნიშნული მუხლის თანახმად, თვითმმართველი ერთეულის ქონების პრივატიზება ხორციელდება საჯარო ან ელექტრონული აუქციონის, პირდაპირი მიყიდვისა და კონკურენტული შერჩევის საფუძველზე პირდაპირი მიყიდვის ფორმებით [2, გვ. 8].

ზემოაღნიშნული მუხლიდან გამომდინარე, თვითმმართველი ერთეულის ქონების პრივატიზება შეიძლება განხორციელდეს რამდენიმე ფორმით. ქონების პრივატიზებისათვის კანონით დადგენილია შემდეგი ფორმების გამოყენება: საჯარო აუქციონი; ელექტრონული აუქციონი; პირდაპირი მიყიდვა; კონკურენტული შერჩევის საფუძველზე პირდაპირი მიყიდვა.

ძირითადი ქონების გასხვისების წესის მსგავსად, კანონი დამატებითი ქონების პრივატიზებისთვისაც ადგენს პროცედურულ ნორმებს. კერძოდ, კანონის 19¹ მუხლის 8 პუნქტის თანახმად, საჯარო ან ელექტრონული აუქციონის ფორმით ქონების პრივატიზების შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს თვითმმართველი ერთეულის აღმასრულებელი ორგანო. რაც შეეხება პრივატიზების დანარჩენ ფორმებს, კანონის 19¹ მუხლის 9 პუნქტის თანახმად, ასეთი წესით პრივატიზების შესახებ გადაწყვეტილებებს იღებს და შესაბამის პირობებს ადგენს საქართველოს პრეზიდენტი [2, გვ. 8].

შესაბამისად, დამატებითი ქონების გასხვისება დასაშვებია მხოლოდ პრივატიზების გზით, კანონით დადგენილი პრივატიზების ფორმების მეშვეობით. ქონების კონკრეტული ფორმით პრივატიზების შესახებ გადაწყვეტილებას იღებენ თბილისის მერია ან საქართველოს პრეზიდენტი – კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში.

დასკვნის სახით უნდა აღინიშნოს, რომ ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ქონება შეიძლება იყოს ძირითადი და დამატებითი. ძირითადი ქონების გასხვისება დაიშვება მხოლოდ მაშინ, თუ ეს ქონება ფუნქციურ დანიშნულებას დაკარგავს. დამატებითი ქონების გასხვისება კი ხორციელდება პრივატიზების ფორმით, კანონით დადგენილი ნორმების შესაბამისად. ქონების გასხვისების თითოეული ფორმა კანონით ზუსტადაა რეგულირებული და ქონების გასხვისება მხოლოდ მაშინ ჩაითვლება მართლზომიერად, თუ სრულადაა დაცული გასხვისების მარეგულირებელი ნორმები.

თვითმმართველი ერთეულის ქონებრივ უფლებებს თვითმმართველი ერთეულის სახელით ახორციელებენ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები.² თვითმმართველი ერთეულის ქონებაზე ქონებრივი უფლებების განხორციელების შედეგად შემოსული თანხები მთლიანად ირიცხება შესაბამისი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტში.

საქართველოში ადგილობრივი მნიშვნელობის ქონების (სასოფლო-სამეურნეო მიწა, ადგილობრივი მნიშვნელობის ტყე და წყლის რესურსები) თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებად რეგისტრაციის პროცესი „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ ორგანული კანონის თანახმად, 2005 წლიდან დაიწყო, თუმცა აღნიშნული პროცესი ჯერ კიდევ არ არის დამთავრებული.

2010 წლის 8 აგვისტომდე სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული იჯარით გაუცემელი „სადოვრები“ განეკუთვნებოდა სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ერთადერთ კატეგორიას, რაც ადგილობრივი ხელისუფლების საკუთრებად ითვლებოდა. თუმცა, 2010 წლის 21 ივლისს „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში შე-

სული ცვლილებებით, კანონის 47-ე მუხლის „გ“ ქვეპუნქტის ჩამონათვალს (სადაც განსაზღვრულია სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ის კატეგორიები, რომელიც თვითმმართველობებს არ გადაეცემა) დაემატა „სადოვარი“, ამდენად, ადგილობრივი ხელისუფლება სასოფლო-სამეურნეო მიწების გარეშე დარჩა [3, გვ. 27].

ფაქტიურად ვერ განხორციელდა 2007 წელს დაწყებული ადგილობრივი მნიშვნელობის ტყეების თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებად რეგისტრაციის პროცესი. ამ პრობლემის არსებობას რამდენიმე მიზეზი განაპირობებს, მაგალითად, დარგობრივი კანონმდებლობის გაუმართაობა. „ტყის კოდექსი“ საქართველოს ტყის ფონდის შესაძლო მესაკუთრედ თვითმმართველ ერთეულს საერთოდ არ ცნობს. მიუხედავად იმისა, რომ „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის თანახმად, ადგილობრივი მნიშვნელობის წყლის რესურსები თვითმმართველობის საკუთრებაა, ჯერ კიდევ არ არსებობს საქართველოს მთავრობის დადგენილება „ადგილობრივი მნიშვნელობის წყლის რესურსების“ განსაზღვრის წესის შესახებ. შესაბამისად, ვერ ხდება მისი იდენტიფიკაცია და საკუთრების უფლების რეგისტრაცია.

რაც შეეხება თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებას მიკუთვნებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის (როგორც დამატებითი ქონების) საკუთრებად რეგისტრაციას, პროცესი აქტიურად მიმდინარეობს. 2010 წელს საქართველოს მთავრობის 2007 წლის 24 ოქტომბრის №233 დადგენილებაში შესული ცვლილებების თანახმად, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების რეგისტრაცია თვითმმართველი ერთეულებისათვის კიდევ უფრო გამარტივდა. კერძოდ, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა იყო ენერგეტიკის სამინისტროს და გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროსგან თვითმმართველი ერთეულის მიმართებზე პასუხების დაგვიანება. შესაბამის დადგენილებაში შესული ცვლილებების თანახმად პასუხის მიღების ვადა 14 დღით განისაზღვრა. ასევე 14 დღემდე შემცირდა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროდან თვითმმართველი ერთეულის არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის გადაცემის შესახებ მიმართვაზე თანხმობის ან დასაბუთებული უარის მიღების ვადაც – ამ ცვლილებამდე სამინისტროს პასუხი ხანდახან 3-4 თვე იკვიანებდა. სამინისტროს მიერ გადაწყვეტილების 14 დღის ვადაში მიუღებლობის შემთხვევაში, თანხმობა ითვლება გაცემულად. პერსპექტივაში ამახსნის ხელი უნდა შეუწყოს არასა-

² საგულისხმოა, რომ დღეისათვის თვითმმართველ ერთეულებს საკუთრებაში აქვს ადგილობრივი მნიშვნელობის სახელმწიფო ქონების ძალზე მცირე ნაწილი. ძირითადად ესაა – ადგილობრივი მნიშვნელობის გზები, ხიდეები, გვირაბები, ქუჩები, მიწისქვეშა გადასასვლელები, ტროტუარები, შუქნიშნები, გარე განათების კონსტრუქციები, მოედნები, სკვერები, ბულვარები, შადრევნები, პარკები, მწვანე ნარგავები და ნაპირსამაგრი ნაგებობები, რომლებიც თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებად გამოცხადებულია „ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ქონების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის მე-5 პუნქტის ძალით. უახლოეს მომავალში თვითმმართველ ერთეულებს საკუთრებაში უნდა გადაეცეს ადგილობრივი მნიშვნელობის ადმინისტრაციული შენობა-ნაგებობები და მათში განთავსებული მოძრავი ქონება, მიწა და ტყის რესურსები, არქივები, ბიბლიოთეკები, საგანმანათლებლო და საადმინისტრაციო დაწესებულებები და ა.შ.

სოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების რეგისტრაციის და პრივატიზაციის დაჩქარებულად წარმართვის პროცესს, თუმცა დაურეგულირებელი დარჩა ასეთ შემთხვევაში მიწების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციის საფუძვლის განსაზღვრის საკითხი.

ცალკე პრობლემას წარმოადგენს ის, რომ კონკრეტული მიწის ფართობის ყიდვით (ან სარგებლობით) დაინტერესებული პირის არარსებობის შემთხვევაში თვითმმართველობები არ ახდენენ ნაკვეთის საჯარო რეესტრში რეგისტრაციას. აგალითად, ზოგჯერ დაურეგულირებელ მიწებს მოსახლეობა ლეგალიზების კომისიის მეშვეობით (მოწმეების ჩვენებით) კვადრატულ მეტრს 2,5 ლარად იკანონებს, მაშინ, როდესაც თვითმმართველი ერთეულის მიერ ასეთი მიწის პრივატიზებისთვის დადგენილია 3-ჯერ მეტი საწყისი ფასი. არის შემთხვევები, როცა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო თვითმმართველ ერთეულს მოთხოვნილი მიწის ჯერ სახელმწიფო საკუთრებად რეგისტრაციას ითხოვს და მხოლოდ ამის შემდეგ გასცემს თანხმობას რეგისტრაციაზე. ასეთი ხარჯები ზედმეტი ტვირთია თვითმმართველობისთვის და, ამასთან, არამიზნობრივიც.

რაც შეეხება ადგილობრივი ქონების განკარგვის საკითხს, ადგილობრივი ხელისუფლება, როგორც მესაკუთრე, შეზღუდულია საკუთარი ქონების განკარგვაში: „ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ქონების შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად, საქართველოს პრეზიდენტს თვითმმართველი ერთეულის ქონების პირდაპირი მიყიდვის ფორმით გასხვისების ექსკლუზიური უფლება აქვს, მიუხედავად იმისა, არის თუ არა კონკრეტული ნივთი საკრებულოს მიერ დამტკიცებულ საპრივატიზებო ქონების ნუსხაში.³

ადგილობრივი თვითმმართველობებისათვის

³ აქ ორგანული კანონის ნორმების დარღვევის გარდა, თვითმმართველობის საკუთარი უფლებამოსილების შეზღუდვასთან, და რაც მთავარია, საკუთრების უფლების ხელშეუვალობის კონსტიტუციური ფუნდამენტური პრინციპის დარღვევასთან გვაქვს საქმე. კერძოდ, ორგანული კანონის მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტის მიხედვით, თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული ქონების მართვასა და განკარგვასთან დაკავშირებულ საკითხებზე მხოლოდ თვითმმართველი ერთეულია უფლებამოსილი მიიღოს გადაწყვეტილება. ამ ნორმასთან წინააღმდეგობაში მოდის „თვითმმართველი ერთეულის ქონების შესახებ“ კანონის 191 მუხლის მე-11 პუნქტი, რომლის მიხედვითაც, „თვითმმართველი ერთეულის ქონების პირდაპირი მიყიდვის ფორმით და კონკურენტული შერჩევის საფუძველზე პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს და შესაბამის პირობებს ადგენს საქართველოს პრეზიდენტი“.

2008-2010 წლებში გადაცემული ქონების აღრიცხვა დიდ სირთულეებთან არის დაკავშირებული, ვინაიდან არ ხდება მათი რეალური საბალანსო ღირებულების დადგენა. შესაბამისად, აღნიშნულ ინფორმაციას არ ფლობს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო, რომელიც უშუალოდ პასუხისმგებელია თვითმმართველობებისათვის ქონების გადაცემის პროცესზე.⁴

ერთადერთი გზა იმის განსაზღვრისა, თუ რამდენად დიდია თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებასა და მფლობელობაში არსებულ ქონებაზე მოთხოვნა, არის არაფინანსური აქტივების კლებიდან მიღებული შემოსულობების მაჩვენებელი. საინტერესოა ასევე ამ მონაცემების სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ქონების რეალიზაციიდან მიღებულ შემოსავლებთან შედარება, რაც საშუალებას მოგვცემს დავადგინოთ, თუ რა ღონეზეა საჯარო ქონების გადანაწილების პროცესი. 2009-2010 წლებში თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტებში არაფინანსური აქტივების კლებიდან მობილიზებულია 100 მილიონი ლარი, სახელმწიფო ბიუჯეტში კი აღნიშნული პერიოდის განმავლობაში შევიდა 307,1 მილიონი ლარი [4, გვ. 109].

დღეისათვის ქვეყნის ადგილობრივ თვითმმართველობათა ქონებრივ-სამეურნეო საქმიანობის სფეროში არსებულ პრობლემათა შორის განსაკუთრებით მწვავედ გვესახება შემდეგი:

□ თვითმმართველ ერთეულებს საკუთრებაში ჯერ კიდევ არ გადასცემია ადგილობრივი მნიშვნელობის სახელმწიფო ქონების უდიდესი ნაწილი, მათ შორის, ბუნებრივი რესურსები (ადგილობრივი მნიშვნელობის მიწის რესურსები, წყლის ობიექტები, ტყე და ა.შ.), რაც მნიშვნელოვნად აფერხებს ადგილობრივი საფინანსო-ეკონომიკური პოლიტიკის სისტემურ და ეფექტიან დაგეგმვას;

□ უკანასკნელ პერიოდში მიღებულმა კანონებმა და ცვლილებებმა ვერ მოახერხეს რეალური ქონებრივი დეცენტრალიზაციის

⁴ კიდევ ერთ შემაფერხებელ გარემოებას წარმოადგენს ზემოხსენებული კანონის მე-2 მუხლით დადგენილი „ძირითადი ქონების“ სტატუსის არსებობა, რომელიც ადგილობრივმა ხელისუფლებამ შეიძლება გამოიყენოს მხოლოდ თავისი საჯარო ფუნქციებისა და უფლებამოსილებების განხორციელების მიზნით. ასეთი შეზღუდვის არსებობა ხელს უშლის ქონების კერძო სამართლის იურიდიული პირებისათვის სარგებლობის სასყიდლიანი ფორმით გადაცემას და ამ გზით საბიუჯეტო შემოსავლების მიღებას. ყოველივე ზემოაღნიშნული უხეშად არღვევს არა მხოლოდ საკუთარი უფლებამოსილების ექსკლუზიური გამოყენების პრინციპს, არამედ თვითმმართველი ერთეულის საკუთრების კონსტიტუციურ უფლებას.

უზრუნველყოფა, ერთი მხრივ იმიტომ, რომ თვითონ აღნიშნული ნორმატიული ბაზა არ იყო სრულყოფილი, ხოლო მეორე და მნიშვნელოვანი ფაქტორი გახლდათ შესაბამისი პოლიტიკური ნების არარსებობა.

ჩატარებული ანალიზის საფუძველზე გამოიკვეთა საკანონმდებლო ხასიათის იმ რეკომენდაციების ჩამონათვალი, რომელთა გათვალისწინებაც ხელს შეუწყობს საქართველოში დეცენტრალიზაციის პროცესის გაღრმავებას და ადგილობრივ თვითმმართველობათა ქონებრივი გარანტიებისა და უფლებამოსილებების განმტკიცებას. რეკომენდაციების სია ძირითადად შეეხება იმ პრობლემებს, რომლებმაც თავი 2009-2011 წლების განმავლობაში იჩინა. ამასთან, მოხდა მათი რანგირება ზოგადი და კონკრეტული ხასიათის ჯგუფებად.

I. საკანონმდებლო ხასიათის ზოგადი რეკომენდაციები:

საქართველოს კონსტიტუციაში:

- ნათლად განისაზღვროს ადგილობრივი თვითმმართველობის ძირითადი უფლებამოსილებები და უფლებამოსილებათა მთავარი სფეროები;

- დაფიქსირდეს სუბსიდიარობის პრინციპი, როგორც მმართველობის სისტემის დეცენტრალიზაციის უმნიშვნელოვანესი ორიენტირი;

- თვითმმართველობების ფუნქციონირების გარანტიების გაძლიერების მიზნით აისახოს დებულებები, რომლებიც დღეისათვის რეგულირდება ორგანული კანონითა და სხვა საკანონმდებლო აქტებით. კერძოდ: განისაზღვროს ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოს – საკრებულოს უფლებამოსილების ვადა; დადგინდეს, რომ თვითმმართველი ერთეული არის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი; განისაზღვროს ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულთა გაერთიანებების სტატუსი და მათი ძირითადი უფლებამოსილებები; მოწესრიგდეს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევითი ორგანოების უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის საკითხი.

II. საკანონმდებლო ხასიათის კონკრეტული რეკომენდაციები:

საქართველოს კონსტიტუციაში თვითმმართველობის უფლების თავისთავადი და საყოველთაო ბუნების ხაზგასასმელად, კონსტიტუციის ახალი რედაქციის მე-2 მუხლის მე-4 პუნქტიდან ამოღებულ იქნეს სიტყვები: „თვითმმართველ ერთეულში რეგისტრირებული“.

ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“:

- კონსტიტუციის 101¹ მუხლის მე-3 პუნქ-

ტის ამოქმედების შემდეგ შეიცვალოს მე-11 მუხლის მე-3 პუნქტი და მე-12 მუხლის პირველი პუნქტი, რომლებიც თვითმმართველი ერთეულის გაუქმების ან მისი აღმინისტრაციული საზღვრების შეცვლის თაობაზე გადაწყვეტილების მიღებამდე შესაბამის ერთეულთან კონსულტაციის გამართვას იმპერატიული ფორმით არ მოითხოვს;

- მე-15 მუხლის მე-3 პუნქტიდან ამოღებულ იქნეს თვითმმართველი ერთეულის მიერ საკუთარი უფლებამოსილებების გამოყენების შეზღუდვის ერთ-ერთ პირობად დადგენილი, სახელმწიფო ორგანოების, აგრეთვე ორგანიზაციების და დაწესებულებების გამართული ფუნქციონირების შეფერხების თაობაზე ჩანაწერი; ან იქვე დაზუსტდეს, რას ნიშნავს „გამართული ფუნქციონირების შეფერხება“;

- მოხდეს ადგილობრივ უფლებამოსილებათა კლასიფიცირება არა მხოლოდ სუბიექტისადმი კუთვნილების (საკუთარი და დელეგირებული უფლებამოსილებები), არამედ ვალდებულებითი ხასიათის (სავალდებულო და ნებაყოფლობითი უფლებამოსილებები) მიხედვითაც;

- გაუქმდეს 65 ორი პრიმა მუხლი, რომლის მიხედვითაც თვითმმართველ ერთეულს „უფლება აქვს“, ნებაყოფლობით გადაწყვიტოს სახელმწიფო მმართველობის ორგანოებისათვის მატერიალურ-ტექნიკური დახმარების გაწევის საკითხი. ამავე დროს გაუქმდეს „დროებითი უფლებამოსილებების“ ცნება, ხოლო მუხლში ჩამოთვლილი კომპეტენციები უნდა აისახოს როგორც დელეგირებული უფლებამოსილებები და დადგინდეს მათი ფინანსური უზრუნველყოფის პირობა;

კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ქონების შესახებ“ გაუქმდეს 19¹ მუხლის მე-10 პუნქტი, რომელიც საქართველოს პრეზიდენტს ანიჭებს უფლებას, პირდაპირი მიყიდვის წესით განკარგოს ადგილობრივი თვითმმართველობის საკუთრებაში არსებული ქონება.

სხვა საკანონმდებლო აქტებითა და დოკუმენტებით: მკაფიოდ დარეგულირდეს ადგილობრივი თვითმმართველობების მიერ ადგილობრივი ქონებით სარგებლობის პირობები და სტანდარტები; ცენტრალურმა ხელისუფლებამ მატერიალური და ტექნიკური დახმარება გაუწიოს თვითმმართველ ერთეულებს ადგილობრივი მნიშვნელობის სახელმწიფო ქონების აღწერისა და ინვენტარიზაციის პროცესში; დასრულდეს ადგილობრივი მნიშვნელობის ქონებრივი ობიექტების ინვენტარიზაცია და ადგილობრივი მნიშვნელობის ბუნებრივი რესურსების აღწერის პროცესი, და მათი თვითმმართველობებისათვის საბოლოოდ გადაცემა.

1. საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“. – თბილისი, 2005 წლის 16 დეკემბერი.
2. საქართველოს კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ქონების შესახებ“. – თბილისი, 2005 წლის 25 მარტი.
3. საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი, ბიულეტენი №119, 2011 წლის მაისი.
4. საქართველოში ადგილობრივი დემოკრატიის განვითარების წლიური ანგარიში (2009-2010 წლები)//მომზადებულია ფონდ „ღია საზოგადოება-საქართველოს“ ადამიანის უფლებებისა და კანონის უზენაესობის პროგრამის (HRGGP) შიდა პროექტის ფარგლებში. – თბილისი, 2011.
5. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი. – თბილისი, 2009 წლის 18 დეკემბერი.
6. საქართველოს კონსტიტუცია. – თბილისი, 1995 წლის 24 აგვისტო.
7. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი. – თბილისი, 1997 წლის 26 ივნისი.
8. <http://www.geostat.ge/>, უკანასკნელად იქნა გადამოწმებული - 11.02.2012.
9. <http://www.mof.ge/>, უკანასკნელად იქნა გადამოწმებული - 11.02.2012.
10. <http://www.reforms.ge/>, უკანასკნელად იქნა გადამოწმებული - 11.02.2012.

THE KEY PROBLEMS AND VECTORS OF DEVELOPMENT IN THE FORMATION OF LOCAL GOVERNMENT PROPERTY

MERAB VANISHVILI - Assoc. Prof. of GTU

NINO VANISHVILI - PhD of GTU

LASHA SUKHISHVILI - PhD of GTU

The article discusses the key problems in the formation and development of local self-government of the property vectors. Emphasizes the importance of property in Georgia (rural - agricultural land, forest and water resources of local importance) self-ownership registration process began in 2005, but the process is not yet finished and is characterized by a number of problems.

At present, the local self-government property - agricultural activities in the field of the problem is especially acute among the authors see the following:

Gadastsemia local self-government units still owned most of the property, including natural resources, which significantly affect the local financial - economic policy and effective planning system;

The recent changes in the law and failed to provide any real financial decentralization, on the one hand because of the normative base itself was not perfect, but the second and more important factor was the lack of political will.

Based on the analysis revealed a general and specific nature of the list of recommendations, which are considered to contribute to the deepening of the process of decentralization and local self-government in Georgia in strengthening economic fundamentals. List of recommendations for the problems that have surfaced over the years 2009-2011.